

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

BİR ÖĞE SEÇİN.

TEZ BAŞLIĞI

TEZ BAŞLIĞI İKİNCİ SATIR

TEZ BAŞLIĞI ÜÇÜNCÜ SATIR

ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI

TEZ DANIŞMANI: DR. ÖĞR. ÜYESİ/DOÇ./PROF. DR XXX YYY
EŞ DANIŞMAN: DR. ÖĞR. ÜYESİ /DOÇ./PROF. DR XXX YYY

(VARSA)

BİR ÖĞE SEÇİN.

BORNOVA / İZMİR
AY 20XX

JÜRİ ONAY SAYFASI

Jüri üyeleri olarak bu tezi okuduğumuzu ve kapsam ve kalite bakımından Yüksek Lisans/Doktora/Sanatta Yeterlik tezi olarak uygunluğunu onaylıyoruz.

Jüri Üyeleri: **İmza:**

Dr. Öğr. Üyesi/Doç./Prof. Dr. Xxx YYY
… Üniversitesi .....

Dr. Öğr. Üyesi /Doç./Prof. Dr. Xxx YYY
… Üniversitesi .....

Dr. Öğr. Üyesi/Doç./Prof. Dr. Xxx YYY
… Üniversitesi .....

Dr. Öğr. Üyesi/Doç./Prof. Dr. Xxx YYY
… Üniversitesi .....

Dr. Öğr. Üyesi/Doç./Prof. Dr. Xxx YYY
… Üniversitesi .....

Dr. Öğr. Üyesi/Doç./Prof. Dr. Xxx YYY
… Üniversitesi .....

Prof. Dr. Yücel Öztürkoğlu
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü

ÖZ

TEZ BAŞLIĞI

Soyad, İsim

Yüksek Lisans / Doktora Tezi, Program Adı

Danışman: Dr. Öğrt. Üyesi/Doç./Prof. Dr. Xxx YYY

Eş Danışman: Dr. Öğr. Üyesi/Doç. Dr./Prof. Dr. Xxx YYY

Ay 20XX

İşkenceyi etkili biçimde soruşturma yükümlülüğü açık bir biçimde AİHS metninde yer almayan, Sözleşme'nin birinci, üçüncü ve on üçüncü maddeleri doğrultusunda AİHM'nin yapmış olduğu incelemeler sonucu ortaya çıkmış bir yükümlülüktür. AİHM'ne bu yükümlülüğün ihlal edildiği iddiasıyla yapılmış oldukça fazla sayıda başvuru bulunmakta olup, ne yazık ki Mahkeme'nin bu yükümlülüğün ihlali yönünde vermiş olduğu kararların büyük çoğunluğu Türkiye aleyhinedir.

Çalışmamızın ilk bölümünde, işkence yasağı kavramına, Türk hukukunda bu yasak kapsamında yapılmış olan düzenlemelere ve özellikle işkence suçu ile işkence yasağına ilişkin düzenlemelere yer verilen ve işkence görmeme hakkını koruma altına alınan sözleşmelere yer verilmiş, bu kapsamda yasağın sağladığı koruma alanı tespit edilmiştir.

Çalışmamızın ikinci bölümünde ise AİHS ile oluşturulan koruma mekanizması ve bu koruma mekanizmasının Türk hukukuna etkisi değerlendirilmiş ardından da ayrıntılı biçimde işkence yasağı ile yasaklanmış olan aşağılayıcı ve insanlık dışı muamele ve ceza ile işkence kavramları AİHM kararları ışığında ele alınmış, bu yükümlülük ile birlikte devletlerin yerine getirmeyi taahhüt ettikleri yükümlülükler açıklanmıştır.

Çalışmamızın esas konusunun değerlendirildiği son bölümümüzde ise, işkence yasağı kapsamında devletlerin yüklenmiş oldukları usuli yükümlülük yani işkenceyi etkili biçimde soruşturma yükümlülüğü ele alınmış, bu yükümlülük kapsamında devletlerin yükümlülükleri tespit edilmiş ve ardından da bu yükümlülükler doğrultusunda AİHM kararları değerlendirilerek uygulamamızdaki aksak noktalar tespit edilerek bu aksaklıklara çözüm önerilerinde bulunulmuştur.

Anahtar sözcükler: işkence, AİHS, işkenceyi etkili soruşturma yükümlülüğü, usuli yükümlük, işkence suçu, işkence yasağı

ABSTRACT

TITLE OF THE THESIS

Surname, First name

MA/MSc/PhD, Name of the Programme

Advisor: Asst./Assoc./Prof.(PhD) Xxx YYY

Co-Advisor: Assist./Assoc./Prof.(PhD) Xxx YYY

Month 20XX

The obligation to investigate torture is not explicitly fall within the contents of European Convention of Human Rights, the duty come into the picture in consequence of European Court of Human rights analyzation in accordance with the article 1, article 3, article 13.

There are many aplication to the ECHR on the grounds of breach of this obligation, unfortunately a great majority of ECHR decisions - concerning this obligation - are against Turkey.

Firstly, in this study, we are going to examine the definition of the torture, regulations in Turkish Law regarding prohibition of torture and especially conventions analyzation regarding crime of torture, prohibition of torture, thus, the right of not to be tortured, and within this framework we ensure and determine the protection area of this prohibition.

As to the second part of this study, we examine the protection mechanism which consisted by ECHR and the effect of this mechanism under Turkish law, subsequently, we clarify -in the lights of ECHR decisions - in a detailed manner the concepts of: prohibition of torture, inhuman and degrading treatment and punishment, thus, the obligation which governments undertake to perform this duty.

The last but the most fundemental part of our study assess the procedural governmental obligation regarding the prohibition of torture, and within this context we determine governmental obligation and in pursuit of this obligation, we analyze the inconveniences of echr decisions and we suggest a solutuion for those inconveniences.

Keywords: torture, ECHR, effective investigation on torture, m. 3, prohibition of torture, positive duty

TEŞEKKÜR

(Teşekkür metninin, tez savunma sınavı başarıyla tamamlandıktan sonra nihai tez teslim aşamasında eklenmesi gerekmektedir.)

Ad Soyad

İzmir, 20XX

YEMİN METNİ

Yüksek Lisans/Doktora/Sanatta Yeterlik Tezi olarak sunduğum "TEZ BAŞLIĞI" adlı çalışmanın, tarafımdan bilimsel ahlak ve geleneklere aykırı düşecek bir yardıma başvurmaksızın yazıldığını ve yararlandığım eserlerin bibliyografyada gösterilenlerden oluştuğunu, bunlara atıf yapılarak yararlanılmış olduğunu belirtir ve bunu onurumla doğrularım.

Ad Soyad

Tarih

İÇİNDEKİLER

JÜRİ ONAY SAYFASI **iii**
ÖZ **v**
ABSTRACT **ix**
TEŞEKKÜR **xiii**
YEMİN METNİ **xv**
İÇİNDEKİLER **xvii**
ŞEKİL LİSTESİ **xix**
TABLO LİSTESİ **xxiii**
SEMBOLLER VE KISALTMALAR **xxvii**
GİRİŞ **1**

BİRİNCİ BÖLÜM
İŞKENCE YASAĞININ TANIMI, UNSURLARI, TARİHÇESİ VE İŞKENCE YASAĞINA İLİŞKİN ULUSLARARASI BELGELER

§1. İŞKENCE YASAĞININ TANIMI VE UNSURLARI 3
I. ULUSLARARASI BELGELERDE İŞKENCE YASAĞI VE UNSURLARI
A. İŞKENCE YASAĞI 3
B. UNSURLARI 8
1. Genel Olarak 8
a. İşkencenin Tanımı 8
aa. Öğretideki Görüşler 8
bb. Yargı Kararları 9
b. Uluslararası Hukukta İşkence 9
aa. Uluslararası Hukuk Kararları 9
aaa. Uluslararası Hukuk 9
(i) AİHM Kararları 9
(ii) ABAD Kararları 10
bbb. Kararların Değerlendirilmesi 10
bb. Öğretideki Görüşler 10
aaa. Türk Hukukundaki Görüşler 10

bbb. Alman Hukukundaki Görüşler 11
ccc. İsviçre Hukukundaki Görüşler 12
2. Şiddetli Fiziksel veya Ruhsal Yönden Acı Veren Bir Fiil 11
3. Eylemin Cezalandırmak, Bilgi veya İtiraf Elde Etmek ya da Gözdağı Vermek, Ayrımcılık Amaçlarına Yönelik Olarak Kasten Gerçekleştirilmesi 12
4. Kamu Görevlisi Tarafından veya Onun Bilgisi ya da Onayı Dahilinde Gerçekleştirilmiş Olması 13
II. TCK BAKIMINDAN İŞKENCE SUÇUNUN TANIMI 16
A. TÜRK CEZA KANUNU M. 94 İŞKENCE SUÇU HAKKINDA GENEL AÇIKLAMA
1. Korunan Hukuksal Yarar 17
2. Maddi Unsur 21
a. Kişi Üzerinde Bedensel veya Ruhsal Acı Meydana Getirme 25
b. Algılama veya İrade Yeteneğinin Etkilenmesine Yol Açma 26
III. İŞKENCENİN TARİHİ GELİŞİMİ 51
A. GENEL OLARAK 51
B. BATI HUKUKUNDA 51
1. Eski Yunan ve Roma İmparatorluğunda 51
2. Ortaçağ Avrupa Hukukunda ve Müşterek Hukuk Döneminde 54
3. Aydınlanma Döneminde 56
C. TÜRK HUKUKUNDA 60

§2. İŞKENCE YASAĞINA İLİŞKİN ULUSLARARASI BELGELER 60
I. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRİSİ 60
II. AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ 62

İKİNCİ BÖLÜM

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ M.3 KAPSAMINDA İŞKENCE YASAĞI VE DEVLETLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

§1. AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİYLE OLUŞTURULAN KORUMA SİSTEMİ, ETKİSİ VE TÜRK HUKUKUNDAKİ YERİ 79

I. KORUMA SİSTEMİ 79
A. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESI'NIN OLUŞUMU 79
1. Genel Kurul 80
2. Tek Yargıç 80
3. Komite 81
4. Daire 81
5. Büyük Daire 82
B. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ NEZDİNDE YAPILACAK YARGILAMA 83
1. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Başvuru Hakkı 84
2. Devletlerin Başvuru Hakkı 84
3. Bireylerin Başvuru Hakkı 85
§2. …
SONUÇ 90
KAYNAKÇA 95
EKLER 102
EK 1. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRİSİ 102
EK 2. AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ 105

ŞEKİL LİSTESİ

Şekil 2.1. Antroposen Çağı'nın Derin Kökleri .....**Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Şekil 2.2. Küresel İnsani Gelişme Endeksi.....**Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Şekil 2.3. Paydaşlar Kümesi .....**Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Şekil 2.4. Sürdürülebilirlik ile 3P Maksimizasyonu ..... **Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Şekil 2.5. Üretim Stratejilerinin Evrimi.....**Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Şekil 2.6. Geleceğin Fabrikasına Dair Bütüncül Anlayış ..... **Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Şekil 2.7. STZ Teorisinin Kavramsal Haritası: Mevcut ve Gelecek **Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Şekil 2.8. Hizmet STZ Operasyon Çerçevesi .....**Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Şekil 2.9. STZ Kalite Yönetimi Çerçevesi .....**Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Şekil 2.10. STZ Yönetimi.....**Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Şekil 2.11. Uygulama Alanlarına Göre Mevcut Ana R CE Hedefleri..... **Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Şekil 2.12. Yalın Evi.....**Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Şekil 2.13. Sürdürülebilirlik Yalın İlişkisi.....**Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Şekil 2.14. Yalın ve Sürdürülebilir Operasyonların Entegrasyonu İçin Teorik Aşama Model .....**Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Şekil 2.15. Operasyonlar/Tedarik Zinciri Araştırmasında Yalın ve Sürdürülebilirliğin Evrimi.....**Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Şekil 3.1. Sürdürülebilirlik Projelerinin Geliştirilmesinde Kökenler ve Yaklaşımlar .....**Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Şekil 3.2. SYTZ Yönetimi 2001 – 2020 Yıllara Göre Literatür Dağılımı.... **Hata! Yer**

işareti tanımlanmamış.

Şekil 3.3. SYTZ Yönetimi Konulara Göre Literatür Dağılımı ..... **Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Şekil 3.4. SYTZ Yönetimi 2001 – 2020 Yılları Metodolojik Literatür Dağılımı **Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Şekil 3.5. SYTZ Yönetimi Yayın Yerine Göre Literatür Dağılımı .. **Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Şekil 3.6. SYTZ Yönetimi Kategorize Edilmiş Literatür Engelleri . **Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Şekil 4.1. ÇKKV Modeli Unsurları .....**Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Şekil 4.2. Tipik Karar Verme Prosesi.....**Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Şekil 4.3. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi KOBİ Sektörel Dağılımı..... **Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Şekil 4.4. Araştırma Veri Toplama Akış Şeması..**Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Şekil 4.5. Etki Diyagramı .....**Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

TABLO LİSTESİ

Tablo 2.1. STZ Ekonomik Metrikler ve Göstergeler ..... **Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Tablo 2.2. STZ Çevresel Metrikler ve Göstergeler ..... **Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Tablo 2.3. STZ Sosyal Metrikler ve Göstergeler .**Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Tablo 2.4. CE Stratejileri.....**Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Tablo 2.5. Yalın Uygulamaların Tedarik Zinciri Performansına Etkileri .... **Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Tablo 2.6. Araçların ve Faaliyetlerin Yalın ve Sürdürülebilirlik Karşılıklı Faydaları .....**Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Tablo 2.7. Yalın Yönetim ve Çevresel Sürdürülebilirlik ..... **Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Tablo 2.8. Yalın Yönetim ve Ekonomik Sürdürülebilirlik..... **Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Tablo 2.9. Yalın Yönetim ve Sosyal Sürdürülebilirlik..... **Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Tablo 2.10. SYTZ ve Ekonomik Sürdürülebilirlik..... **Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Tablo 2.11. SYTZ ve Çevresel Sürdürülebilirlik .**Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Tablo 3.1. SYTZ Yönetimindeki Sorunlar.....**Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Tablo 3.2. SYTZ Yönetimi Literatür Araştırması **Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Tablo 3.3. SYTZ Yönetimi Engeller Literatür Dağılım Oranı..... **Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Tablo 4.1. ÇKKV'nin Tarihsel Zaman Çizelgesi.**Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Tablo 4.2. ÇKKV'de Kullanılan Genel Terminoloji..... **Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Tablo 4.3. İkili Karşılaştırma Ölçeği.....**Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Tablo 4.4. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi KOBİ Sektörel Dağılımı ..... **Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Tablo 4.5. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi KOBİ Örnekleme..... **Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Tablo 4.6. Araştırma Yapılan İşletmelerin Yalın Olgunluk Seviyesi ..... **Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Tablo 4.7. Demografik Özellikler .....**Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Tablo 4.8. Doğrudan İlişki Matrisi.....**Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Tablo 4.9. Standart İlişki Matrisi.....**Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Tablo 4.10. Toplam İlişki Matrisi .....**Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Tablo 4.11. D + R.....**Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Tablo 4.12. D - R.....**Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Tablo 5.1. Etkileyen Kriterlerin Etkilediği Kriterler..... **Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Tablo 5.2. Etkilenen Kriterlerin Etkilendiği Kriterler..... **Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

SEMBOLLER VE KISALTMALAR

SEMBOLLER:

KISALTMALAR:

AİHM	:Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Ame.İHS	: İnsan Hakları Amerikan Sözleşmesi
AY	:Anayasa
AYM	:Anayasa Mahkemesi
Bkz.	:Bakınız
BM	:Birleşmiş Milletler
B.N.	:Başvuru Numarası
C.	:Cilt
CAT	:Committee Against Torture
CD	:Ceza Dairesi
CGK	:Ceza Genel Kurulu
CMK	:Ceza Muhakemesi Kanunu
CMUK	:Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
CvGTİK	:Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
Dan.	:Danıştay
DEÜ	:Dokuz Eylül Üniversitesi
DGM	:Devlet Güvenlik Mahkemesi
DMK	:Devlet Memurları Kanunu
E.	:Esas
ETCK	:Eski Türk Ceza Kanunu
f.	:fıkra
HSYK	:Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
İBK	:İçtihadı Birleştirme Kararı
İç. Tüz.	:İç Tüzük
İHEB	:İnsan Hakları Evrensel Bildirisi
İYUK	:İdari Yargılama Usulü Kanunu
K.	:Karar
Kom.	:Komite

GİRİŞ

İşkence, insanların toplum halinde yaşamaya başladığı ilk günden beri var olan ve uygulandığı süre boyunca da insanlık üzerinde oldukça derin izler bırakan bir uygulama olmuştur. Ancak buna rağmen işkence oldukça uzun süreler boyunca meşru olarak uygulanmış ve ne yazık ki işkence ile mücadeleye oldukça geç başlanmıştır. İşkence ile mücadele anlamında ulusal hareketlerin başlamasının ve işkencenin yasaklanmasının ardından ilk önce İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nde ve İHEB'i takiben de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin üçüncü maddesi ile işkencenin yasak olduğu açıkça ifade edilmiş ve bu yasak Sözleşme doğrultusunda kurulan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile bu yasağın denetimi sağlanmıştır.

AİHM'nin işkence yasağını koruma altına alan üçüncü maddesi ışığında yapmış olduğu incelemeler sonucu verdiği kararları değerlendirildiğinde, Sözleşme'ye taraf devletlerin işkence yasağı ile paralel olarak negatif, pozitif ve usuli yükümlülük olmak üzere üç farklı yükümlülüğü olduğu görülmektedir.

Çalışmamızın ilk bölümünde genel olarak işkence yasağını ve Türk hukukunda işkence yasağının uygulama bulabilmesi amacıyla TCK m. 94'te düzenleme bulan işkence suçunu ve sonrasında da işkencenin tarihsel gelişimini ve işkence yasağını uluslararası ve bölgesel olarak koruma altına alan uluslararası belgelerini değerlendirerek genel anlamda işkence kavramını ve işkence yasağını ele alacağız.

Çalışmamızın ikinci bölümünde ise Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile oluşturulan koruma mekanizmasını ve bu mekanizmanın hukukumuza olan etkilerini ve AİHS m. 3 ile koruma altına alınan işkence yasağını inceleyerek, bu madde ile uygulanması yasaklanan, aşağılayıcı ve insanlık dışı muamele ve ceza ile işkence kavramlarının kapsamını AİHM'nin kararları ışığında tespit edeceğiz. Ardından da Sözleşme gereğince devletlerin yüklendiği ve AİHM içtihatları ile de açıkça ortaya koyulan yükümlülükleri açıklayacağız.

Çalışmaya esas konuyu değerlendirdiğimiz üçüncü bölümde ise, AİHS m. 3, AİHM içtihatları ve İstanbul Protokolü çerçevesinde kısaca usuli yükümlülük olarak da ifade edilmesi mümkün olan işkenceyi etkili biçimde soruşturma yükümlülüğünü ayrıntılı

olarak açıklayacağız. Mahkeme kararları doğrultusunda bu yükümlülüğün kapsamını, bu yükümlülük kapsamında dikkat edilmesi gereken ilkeleri tespit edeceğiz. Bu ilkeler doğrultusunda, AİHM nezdinde Türkiye aleyhine verilen mahkumiyet kararlarını değerlendirmek suretiyle Türk hukukundaki problemleri belirleyerek, mahkumiyet kararlarının en aza indirilebilmesi amacıyla bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerinde bulunacağız.

BİRİNCİ BÖLÜM

İŞKENCE YASAĞININ TANIMI, UNSURLARI, TARİHÇESİ VE İŞKENCE YASAĞINA İLİŞKİN ULUSLARARASI BELGELER

§1. İŞKENCE YASAĞININ TANIMI VE UNSURLARI

I. ULUSLARARASI BELGELERDE İŞKENCE YASAĞI VE UNSURLARI

A. İŞKENCE YASAĞI

Farsça kökenli bir sözcük olan işkence ("şikenc/işkenc"), "*bir kimseye maddi ya da manevi olarak yapılan aşırı eziyet"* veya " *herhangi bir amaçla bir kimseye maddi acı verici tutum ve davranışta bulunma"* anlamına gelmektedir[1]. Yine Türk Dil Kurumu'nun yaptığı bir diğer tanımlamaya göre, *"bir kimseye maddi veya manevi olarak yapılan aşırı eziyet veya düşüncelerini öğrenmek amacıyla birine uygulanan eziyet"* işkence olarak kabul edilmektedir. Bu tanımlamalardan anlaşılacağı üzere geniş bir anlamda işkence, eziyet yapma, acıya maruz bırakma ya da ıstırap çektirmedir. Yine işkenceye ilişkin olarak Türk Hukuk Sözlüğü'nde yapılan bir diğer tanıma göre de işkence, *"Herhangi bir amaçla birisine maddi veya manevi büyük acı (cismen eza) verici harekette bulunmak; sanıklara suçlarını itiraf etmeleri için canlarını yakıcı işlemlerde bulunmaktır"*[2].

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 10 Aralık 1948'de kabul edilen *İnsan Hakları Evrensel Bildirisi*'nin 5. maddesi, *"Hiç kimseye işkence ya da zalimce, insanlık dışı ya da onur kırıcı davranış ya da ceza uygulanamaz."* ifadesiyle işkenceyi yasaklamaktadır. Ancak İHEB'in sözleşme olmaması nedeniyle hukuki açıdan bağlayıcılığı sorgulanmakta olsa da, insan hakları konusundaki siyasi ve ahlaki noktada etkisi ve ağırlığı herkes tarafından kabul edilmektedir[3]. Burada da bir işkence tanımı bulunmamaktadır.

---

[1] Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, Cilt: 12, s. 5937; Tezcan, Erdem, Sancakdar, Önok, *İnsan Hakları El Kitabı*, 5. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2014, s.134; Önok, Murat, *Uluslararası Boyutuyla İşkence Suçu,* Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2006, s.29; Gündüz, Orçun, "İşkence Suçunda Mağduriyet", *Ceza Hukuku Dergisi,* Sayı: 2, Aralık, 2006, s.294.

[2] Yılmaz, Ejder, *Hukuk Sözlüğü*, Yetkin Yayınları, Ankara, 2006, s. 330.

[3] Demirbaş, Timur *Türk Ceza Hukukunda İşkence Suçu,* Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara, 1992, s. 19.

Avrupa Konseyi tarafından 4 Kasım 1950 tarihinde kabul edilen ve ülkemiz tarafından 10 Mart 1954 tarihli 6366 sayılı kanunla onaylanmış olan *Avrupa İnsan Hakları Sözleşme*si'nin 3. maddesi işkence yasağını düzenlemektedir. AİHS m. 3 hükmüne göre, "*hiç kimse işkenceye veya insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele veya cezaya tabi tutulamaz*"[4]. Görüldüğü üzere maddede işkencenin unsurlarına veya niteliğine ilişkin ayrıntıya yer verilmemiştir[5]. Esasen AİHS'de koruma altına alınan diğer haklar bakımından da sözleşme genelinde çok açık ifadeler kullanılmamışsa da, diğer maddeler ve koruma altına alınan haklar açısından getirilen güvenceler için 3. madde kadar kapalı bir anlatım kullanılmış değildir. Bu nedenle 3. madde diğer maddelere nazaran anlaşılması daha zor ve dolayısıyla uygulanması esnasında daha fazla yoruma ihtiyaç duyulan maddelerden birisidir[6].

[4]Anlaşmanın orjinal metninde yasak, "No one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment" şeklinde ifade edilmiştir.
[5]Tezcan, Erdem, Sancakdar, *Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Işığında Türkiye'nin İnsan Hakları Sorunu*, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2002, s. 191
[6] Nal, Sebahattin, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Türkiye'de İşkence", *Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, Cilt:15, Sayı:2, 2007, s. 151